

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi:

Dodávateľ: **COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo**
Sídlo: A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
Zastúp.: Ing. Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva a družstva
Bank. spoj.: Slovenská sporiteľňa, a.s. Prievidza
Č. účtu: SK1409000000000371974963
IČO: 00169005
DIČ: 2020466668
IČ DPH: SK2020466668
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr., Vložka č. 121/R
(ďalej len „Dodávateľ“)

Odberateľ: Základná škola, Školská ulica 56/6, Oslany
Sídlo: Školská ulica 56/6, 972 47 Oslany
Č. účtu: SK33 0900 0000 0003 7195 1147
IČO: 31201741
DIČ: 2021373464
Kontakt: PaedDr. Gabriela Ondrejová, riaditeľka školy, tel.: 0917 369 720
Zapísaný v:

I.

1. Predmetom tejto Zmluvy sú dodacie, fakturačné a platobné podmienky dodávok potravinárskeho tovaru zo sortimentu Dodávateľa.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto Zmluve odpredá Odberateľovi tovar podľa jeho výberu v prevádzkovej jednotke Dodávateľa (ďalej len „Prevádzková jednotka“).
3. Druh, množstvo a cena dodaného tovaru bude na dodacom liste vyhotovenom na prevádzkovej jednotke pri odovzdaní tovaru. Dodací list potvrdí Odberateľ podpisom a pečiatkou.

II.

1. Miestom plnenia je Prevádzková jednotka Dodávateľa.
2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Odberateľa až okamihom pripísania celej ceny vrátane DPH na účet Dodávateľa.

III.

1. Odberateľ zaplatí Dodávateľovi kúpnu cenu za odobratý tovar na základe faktúry vystavenej Dodávateľom. Prílohou faktúry bude dodací list potvrdený Odberateľom.
2. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vyhotovenia Dodávateľom na účet v nej uvedený. Faktúra sa považuje za uhradenú až dňom kedy bola platba pripísaná na účet Dodávateľa.
3. V prípade nedodržania splatnosti faktúry v stanovenej lehote, zaväzuje sa Odberateľ zaplatiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy s DPH za každý deň omeškania.

IV.

1. *Odberateľ sa zaväzuje tovar riadne prevziať a zaplatiť kúpnu cenu Dodávateľovi v lehote uvedenej v čl. III. bod 2 tejto Zmluvy.*
2. *V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti za akúkoľvek predchádzajúcu dodávku tovaru má Dodávateľ právo odmietnuť dodať tovar Odberateľovi a taktiež má Dodávateľ právo okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy.*

V.

1. *Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňa 01.01.2026 a uzatvára sa na dobu určitú a to do 31.12.2026.*
2. *Túto Zmluvu je možné dopĺňať, meniť výhradne formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.*
3. *Zmluvné strany sa dohodli, že si bez zbytočného odkladu budú písomnou formou oznamovať všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na vzájomný obchodný vzťah, najmä zmenu predmetu činnosti, obchodného názvu, sídla, bankového spojenia, návrh, resp. vyhlásenie konkurzu či reštrukturalizácie, likvidácie alebo existencie druhotnej platobnej neschopnosti tak, aby žiadnej zo zmluvných strán nevznikla zbytočná škoda.*
4. *Zmluvné strany môžu platnosť tejto Zmluvy ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo môžu túto Zmluvu vypovedať písomnou formou bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.*
5. *Zásielky, ktoré majú mať v rámci tejto zmluvy písomnú formu a nie je uvedené inak, sa v rámci tejto zmluvy považujú za doručené dňom, kedy boli prevzaté. Ak zásielku druhá zmluvná strana odmietne prevziať, považuje sa za jej doručenie deň odmietnutia jej doručenia. V ostatných prípadoch je zásielka doručená dňom, kedy sa vráti účastníkom zmluvy – odosielateľovi, ak bola doručovaná na adresu druhého účastníka tejto zmluvy uvedenú v jej záhlaví – príjemcu, prípadne na adresu, ktorú po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy oznámil príjemca na doručovanie zasielateľovi.*
6. *Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne dohodnuté v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými a účinnými v Slovenskej republike.*
7. *Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.*
8. *Zmluvné strany na znak súhlasu s uvedeným znením tejto Zmluvy ju vlastnoručne podpisujú.*

Dodávateľ:

Odberateľ:

v Prievidzi, dňa

v....., dňa.....

.....
Ing. Janka Madajová

Predseda predstavenstva a družstva